

1500284-56.2021.8.26.0370

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ayman Ramadan

Comarca: Monte Azul Paulista

Foro: Foro de Monte Azul Paulista

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 04/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2167515/2021 - DEL.POL.PLANTÃO BEBEDOURO, 18622941 - DEL.POL.PLANTÃO BEBEDOURO,

1265/21/912 - DEL.POL.PLANTÃO BEBEDOURO, 2167515 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Monte Azul Paulista

Foro de Monte Azul Paulista

Vara Única

Rua Floriano Peixoto, nº 515, Monte Azul Paulista-SP - cep 14730-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500284-56.2021.8.26.0370 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500284-56.2021.8.26.0370

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2167515/2021 - DEL.POL.PLANTÃO BEBEDOURO, 18622941 - DEL.POL.PLANTÃO BEBEDOURO,

1265/21/912 - DEL.POL.PLANTÃO BEBEDOURO, 2167515 - DEL.POL.MONTE AZUL PAULISTA,

1265/21/912 - DEL.POL.MONTE AZUL PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Michel Raniel Deleguide Maciel

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ayman Ramadan

Vistos.

MICHEL RANIEL DELEGUIDE MACIEL, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no 21 de junho de 2021, por volta das 23h00min, na Rodovia Armando Sales de Oliveira, nesta cidade e comarca de Monte Azul Paulista, trazia consigo e transportava 22 pedras de

crack, para fins de tráfico e sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi notificado (fl. 186) e apresentou defesa preliminar (fls. 190/191). Recebida a denúncia (fl. 192), foi designada audiência de instrução e julgamento (fls. 194/195), oportunidade na qual foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação (fls. 258/259).

Em memoriais (fls. 263/269), o Ministério Público pugnou pela condenação do réu, nos termos da denúncia.

A defesa do réu (fls. 270/272), por sua vez, alegou que o réu é apenas usuário de drogas. Pugnou pela absolvição, ante a insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/96.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão da acusação é procedente.

A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 47/50), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 59), pelo laudo pericial (fls. 64/66), bem como pela prova oral colhida.

A autoria, igualmente, é inconteste.

O réu, na fase extrajudicial (fl. 05), disse que foi com EDINALDO em Bebedouro para comprar 10 (dez) papéis de crack para consumo próprio dos dois. Viu a polícia e jogou suas 5 (cinco) pedras. Não sabe o que EDINALDO fez com as pedras dele. Não engoliu nenhuma droga. Afirma que não é traficante, apenas usuário. Em juízo, disse que foi até Bebedouro com a testemunha EDNALDO para comprarem 10 pedras de crack, 5 pedras para cada. No caminho, fumou uma pedra de crack, e, durante a abordagem, jogou a sacola na qual havia a droga, mas permaneceu em seu poder com o cachimbo. Tentou engolir a droga, mas não conseguiu.

A testemunha FABIO GONÇALVES ZAVA, policial militar, disse que, na data dos fatos, estava em serviço, quando recebeu uma denúncia no sentido de que o réu estaria se dirigindo até Bebedouro, acompanhado de outra pessoa, para adquirir drogas.

Permaneceu na rodovia, quando avistou a passagem do réu, que ocupava a garupa. Fez o acompanhamento de ambos, quando visualizou o réu dispensar uma sacola. Logo adiante, o motorista parou a motocicleta. O réu admitiu a propriedade da droga, mas apontou que era destinada ao seu consumo. O motorista disse que havia levado uma irmã em Bebedouro., e que, na volta, encontrou o réu e lhe forneceu uma carona. Na sacola dispensada pelo réu foram apreendidas 22 pedras de crack. Na Delegacia, o réu conseguiu engolir 13 pedras, tendo sido encaminhado para atendimento médico, mas recusado qualquer medicamento.

A testemunha FERNANDO HENRIQUE GOBI, policial militar, apresentou a mesma versão exposta pela testemunha anterior. Acrescentou que foi apreendido com o réu a quantia aproximada de R\$ 7,00.

A testemunha NATALIA MILAN, escrivã de polícia, disse que, na data dos fatos, estava de plantão, quando recebeu a ocorrência referente ao réu. Em dado momento, o réu conseguiu engolir parte do entorpecente, tendo sido ele encaminhado para o Pronto Socorro.

A testemunha EDINALDO JANUÁRIO disse que levou a sua irmã para trabalhar em Bebedouro. Depois, ao retornar para Monte Azul, viu o réu no trevo pedindo carona. Forneceu carona ao réu, mas foram abordados pela polícia.

Pois bem.

Após a instrução processual, tenho como inarredável a responsabilidade penal do réu pelo delito de tráfico de entorpecentes.

Com efeito, por meio de denúncias dando conta de que o réu e outro indivíduo estariam retornando da cidade de Bebedouro - local em que teriam ido para buscar entorpecentes -, os policiais militares diligenciaram até a rodovia Armando Salles de Oliveira, e, ao visualizarem o veículo indicado na denúncia se aproximando, notaram que o réu dispensou ao solo os entorpecentes, que, posteriormente, foram localizados.

Em suas alegações, o réu afirmou que foi até a cidade de Bebedouro adquirir drogas

junto com EDINALDO para consumi-las, pois seriam usuários de drogas. Todavia, tal versão diverge daquela apresentada por EDINALDO – motorista da motocicleta -, o qual, em juízo, negou tivesse conhecimento acerca das drogas trazidas pelo réu.

Nesse sentido, a dinâmica dos fatos comprova, com segurança, o tráfico de drogas realizado pelo réu, que, por certo, não teria motivos para dispensar a droga ao chão e até tentar engoli-las – na tentativa de livrar-se delas – caso fosse apenas usuário de drogas e fosse proprietário apenas de parte delas.

Ademais, os policiais negaram que houvesse instrumentos próprios ao uso da droga com o réu, mas apenas e tão-somente as drogas, a aviltar a sua versão.

Consigne-se que não há qualquer razão a colocar em dúvida a versão dos policiais militares, servidores públicos que são, que sequer conhecem a ré e, por certo, não teriam qualquer intenção em prejudicá-la.

Digna de transcrição a lição exposta pelo I. Desembargador Geraldo Wohlers, do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, em acórdão prolatado em apelação interposta contra sentença deste Magistrado, em relação ao depoimento dos policiais em juízo, verbis:

“Não se compreende, na verdade, seja a atividade policial desprovida de um mínimo de eficiência, de ética e de veracidade, a ponto de se arvorar em incriminadora insensata de inocentes. Até porque nem teria sentido conferir a lei determinada tarefa ao agente da Segurança, para, ao depois, quando fosse ele convocado a prestar contas da sua atuação, negar valor ao que diz, pela preconceituosa admissão de que não fala a verdade. (in, TJSP, Apelação nº 0001693-59.2010.8.26.0619, rel. Des. GERALDO WOHLERS, j. 28/02/2012).”

Assim, por todo o conjunto probatório produzido resta claro que as drogas se voltavam ao comércio de drogas, até porque, fosse usuário, não precisaria o réu se deslocar até outra cidade para adquirir drogas.

Verificado o crime, passo a dosar a pena.

Em respeito ao disposto nos artigos 42, da Lei n. 11.343/06, assim como nos artigos 59 e 60, ambos do Código Penal, considerando a natureza da droga - crack -, bem como ostentar o réu maus antecedentes, consistente em condenações anteriores transitadas em julgado que não se mostram aptas ao reconhecimento da reincidência (processo n. 0000552-05.2012.8.26.0370, transitado em julgado em 03.06.2013, fl. 210; 0000840-89.2008.8.26.0370, transitado em julgado em 04.08.2009, fls. 210/211; 0001963-15.2014.8.26.0370, transitado em julgado em 12.04.2016, fls. 214/215; 0002048-35.2013.8.26.0370, transitado em julgado em 17.05.2016, fl. 215; 0002488-94.2014.8.26.0370, extinção da punibilidade em 17.05.2016, fl. 216; 0002859-92.2013.8.26.0370, transitado em julgado em 31.03.2014, fl. 217; 0003336-81.2014.8.26.0370, extinção da punibilidade em 02.05.2016, fl. 217)

Consigne-se que, malgrado haja dissenso acerca da possibilidade de se considerar "maus antecedentes" as condenações já ultrapassadas pelo lustro, este não é o entendimento deste Magistrado, tampouco das duas Turmas do C. STJ, que, em recentes precedentes, admitem a caracterização:

Inexiste ilegalidade a ser sanada neste porto, porquanto consoante a pacífica jurisprudência desta Corte Superior, embora as condenações anteriores transitadas em julgado e já alcançadas pelo período depurador quinquenal não possam ser utilizadas a título de reincidência, nada impede sejam apreciadas, na primeira fase da calibragem da pena, para negativar os antecedentes criminais, como na espécie. Precedentes. (STJ, AgRg no HC 645.530/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021)

Conforme disposto no decisum ora recorrido, em referência à consideração dos maus antecedentes para exasperar a pena-base, não se desconhece que, segundo o entendimento desta Corte, o período depurador de cinco anos previsto no art. 64, I, do Código Penal, afasta a reincidência, mas não retira os maus antecedentes (HC n.

281.051/MS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 28/11/2013). [...] Contudo, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça tem afastado a negativa dos antecedentes, relativizando os efeitos das sentenças condenatórias pelo excessivo decurso do tempo.

3. À luz do art. 64, inciso I, do Código Penal, ultrapassado o lapso temporal superior a 5 anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior, as condenações penais anteriores não prevalecem para fins de reincidência. Podem, contudo, ser consideradas como maus antecedentes, nos termos do art. 59 do Código Penal. [...] Entretanto, à luz do princípio da razoabilidade e da teoria do direito ao esquecimento, tendo em vista o longo período decorrido desde as condenações (aproximadamente 20 anos), deve ser afastada a valoração negativa dos antecedentes (HC n. 391.015/MS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 24/5/2017).

4. Agravo regimental improvido. (STJAgRg no REsp 1896652/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021)

Considerando a existência de seis condenações aptas ao reconhecimento dos maus antecedentes, além da circunstância negativa relativa à natureza da droga, em respeito ao princípio da individualização da pena, o réu deve ter a pena exasperada com maior rigor do que aquele que porventura ostente uma única condenação apta a tanto, elevo em 1/3 a pena, para fixar a pena base em fixá-la, nessa fase, em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes, mas há a agravante da reincidência, (processo n. 0001950-50.2013.8.26.0370, transitado em julgado em 13.10.2016, fl. 214), de modo que elevo a pena em 1/6, fixando-a, nessa fase, em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa.

Por fim, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, torno, em definitiva, a pena em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, no patamar mínimo.

O regime inicial será o fechado, por se cuidar de crime equiparado a hediondo, bem como pelas circunstâncias desfavoráveis (§3º, do artigo 33, do CP), especialmente por se cuidar de reincidente.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão, para condenar MICHEL RANIEL DELEGUIDE MACIEL como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, às penas de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, no mínimo legal.

De rigor a manutenção da prisão do réu, que não poderá recorrer em liberdade, já que respondeu ao processo preso, sem sentença condenatória, pelo que não se faz razoável, com o presente desate condenatório, seja posto em liberdade.

Recomende, pois, o réu na prisão em que se encontra.

Com o trânsito em julgado, oficie-se ao E. Tribunal Regional Eleitoral, para que proceda à suspensão dos direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

P.I.C.

Monte Azul Paulista, 04 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA